

1502819-42.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... de uma conjuntura típica do crime de tráfico, em conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada dado que os fatos narrados pelos policiais estão em consonância com os fatos expostos pelo denunciado sede de interrogatório, uma vez que ambos revelaram a existência do crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1502819-42.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502819-42.2021.8.26.0536

Controle nº

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ LUIZ SANTANA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

VISTOS.

ANDRÉ LUIZ SANTANA DE SOUZA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 25 de agosto de 2021, por volta de 17h30min, na Rua Antônio Peixoto, nº 115, Esplanada dos Barreiros, nesta cidade de São Vicente, ANDRÉ LUIZ SANTANA DE SOUZA, RG 25.839.601/SSP-SP, nascido em 14/2/1978, filho de Cezar Vicente de Souza e Iracema Santana de Souza, natural de Santos/SP, residente na Avenida Quintino Bocaiuva, nº 1031, apto 106-C, nesta cidade, trazia consigo, transportava e guardava 20 (vinte) porções de skunk, pesando cerca de 29,3g (vinte e nove gramas e três decigramas), 2 (duas) porções, com peso de 91,7 (noventa e um gramas e sete decigramas), 2 (dois) tijolos e 3 (três) pedaços, com peso de 4.035,5g (quatro mil e trinta e cinco gramas e cinco decigramas), todos de Cannabis Sativa L (maconha), e 3 (três) porções de cocaína, pesando 285,1g (duzentos e oitenta e cinco gramas e um decigrama), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (fls.8/9) , auto de constatação provisória (fls.11).

Segundo restou apurado, policiais civis em diligências dirigiram-se ao local dos fatos para averiguar denúncia recebida via telefone de que um indivíduo que viria cometer o crime de tráfico de drogas.

Ao chegar ao local dos fatos, os policiais efetuaram breve campana, ocasião em que avistaram o denunciado, que coincidia com as características da denúncia, carregando uma mochila marrom.

Realizada a abordagem, em revista na mochila trazida pelo denunciado, foram encontradas 20 (vinte) porções de skunk, 2 (duas) porções, 2 (dois) tijolos e 3 (três) pedaços de maconha, e 3 (três) porções de cocaína, motivos pelos quais ele veio a ser preso em flagrante.

Por tais motivos, o denunciado foi preso em flagrante.

O réu foi preso em flagrante e a prisão convertida em preventiva (fls.33/38). Notificado (fls.65), apresentou defesa através da Defensoria Pública (fls. 70/71).

Recebida a denúncia em 25/11/2021 (fls.111/112). O réu foi citado (fls.155).

Em audiência realizada virtualmente, por meio do aplicativo Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e duas testemunhas de defesa, interrogando-se o réu (fls.176). Instaurou-se incidente de dependência química (fls.113), cujo laudo está acostado nas págs. 185/189, constatando-se a imputabilidade do réu. Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs. 196/202), enquanto a Defesa postulou pela absolvição ou aplicação da pena mínima (págs. 205/209).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Caio Antonio Marques Pereira, policial civil, disse que não se recordava com precisão sobre os fatos, ratificando o que foi descrito no Boletim de Ocorrência e no relatório de investigação.

A testemunha Arthur Dalsin, policial civil, disse que recebeu uma denúncia anônima por via telefônica, no qual versava que o réu iria realizar a venda de entorpecentes no local dos fatos, sendo passado suas características físicas e que estava na posse de uma mochila, ao chegar no local dos fatos, os policiais avistaram o denunciado parecendo encontrar alguém, visto isso, os policiais abordaram o réu e foi encontrado os entorpecentes dentro da mochila, informalmente o réu confessou que iria entregar a mochila para alguém em troca da quantia de em torno de 200 (duzentos) reais, recebendo a mochila de um rapaz que estava em um carro vermelho.

Em audiência, a testemunha Suzana Santana de Souza, irmã do réu, disse conhecer a testemunha Carlos Eduardo Ferreira Paiva em que é dono de uma ONG (organização não governamental) que cedia serviços ao réu, além de tratar sobre o vício em drogas por parte do denunciado,

A testemunha Carlos Eduardo Ferreira Paiva disse conhecer o réu há muito tempo, dado que ambos realizavam um trabalho voluntário juntos em um projeto social que a testemunha dirigia, percebendo a ausência do réu na época em réu teve uma recaída em seu vício em drogas, a testemunha, cerca de 3 dias depois, recebeu a informação que o réu estaria preso.

Em interrogatório, o réu André Luiz Santana de Souza disse que estava cerca de cinco dias fora de sua casa no dia do cometimento do crime, dado que esse

trabalhava com obras e na ONG da testemunha Carlos Eduardo Ferreira Paiva, utilizava do dinheiro para o consumo de drogas, porém quando ele não conseguia dinheiro através desses serviços; buscava materiais recicláveis em lixeiras para revender em depósitos de materiais recicláveis, no dia dos fatos, no decurso de revista uma lixeira em busca de materiais recicláveis, um indivíduo desconhecido ofereceu ao réu 100 (cem) reais para entregar uma mochila com um tablete de maconha para outro indivíduo no local dos fatos, no qual foi abordado pelos policiais.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (fls.8/9), auto de constatação provisória (fls.11), laudo de exame químico toxicológico (fls.72/75), no qual evidenciam a quantidade e diversidade de drogas em posse do denunciado, tratando-se de uma conjuntura típica do crime de tráfico, em conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada dado que os fatos narrados pelos policiais estão em consonância com os fatos expostos pelo denunciado sede de interrogatório, uma vez que ambos revelaram a existência do crime de tráfico cometido pelo réu.

Verifica-se a impossibilidade de classificar o réu como inimputável, posto que o laudo pericial do IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo) concluiu que o réu era plenamente capaz de entender e de se determinar, não podendo haver a impugnação do laudo sem a devida apresentação de outro laudo proveniente de uma perícia médica.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena mínima de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância atenuante atinente a confissão, todavia, nos moldes da súmula 231 do STJ "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." Na fase derradeira, presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06, malgrado tenha sido detido uma grande quantidade de entorpecentes, o réu não iria utilizá-las para fim de comércio, apenas para o fim de transporte, posto isso, diminuo a pena na metade para fixar, em definitivo, a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa

Em razão da quantidade de pena aplicada, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Atendendo os requisitos dos artigos 43 e 44 do Código Penal, CONVERTO a pena privativa de liberdade pela pena RESTRITIVA DE DIREITOS consistentes em serviços à comunidade e multa, em seu valor mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado ANDRÉ LUIZ SANTANA DE SOUZA, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento das penas 2 (dois) anos, 6 (seis) meses, 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo devidamente SUBSTITUÍDA pela pena RESTRITIVA DE DIREITOS consistentes a serviços a comunidade pelo tempo da pena aplicada e multa, em seu valor mínimo, fixando-se o regime aberto em caso de conversão.

Faculto o direito ao recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

PRI

São Vicente, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA